



CABINET ARCOURT BREUVAL
IMMOBILIER . CONSEIL . VENTE . LOCATION . EXPERTISE
11, RUE LASSUS . 75019 PARIS . 01 42 01 01 76 . FAX 01 42 01 83 70

Contrat de location locaux vacants non meublés (loi n°89-462 du 6.7.89 modifié)

Le présent contrat de location est composé
* d'une première partie comprenant toutes les conditions particulières et spécifiques de la présente location
* d'une seconde partie comprenant toutes les conditions générales qui lui sont applicables.
Entre les soussignés, ci-après dénommés le "Bailleur" et le "Locataire", il a été convenu ce qui suit

Conditions particulières

1.1. Bailleur(s)

Monsieur JACQUET Stéphane 1 Allée Athéna 69100 VILLERBANNE
Représenté ici par son mandataire le cabinet G.S GESTION S.A.R.L 11 rue Lassus 75019 PARIS
Carte professionnelle G4650 T9810
RCSB 438064925 Garantie financière : CEGI

1.2. Locataire(s)

Mademoiselle GRAS Sylvie née le 11/11/1969 à CREHANGE (57)
Demeurant actuellement 17 rue de la Villette 75019 PARIS

Le preneur est solidairement cautionné par Mademoiselle CAMPBELL Margaret et Mademoiselle HILLENWECK Nathalie selon actes séparés joint au présent contrat de location.

1.3. Locaux loués

ADRESSE : 17 rue de la Villette 75019 PARIS

Consistance: ☐ Maison individuelle ☒ Appartement ☐ Autre

DESIGNATION DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS PRIVATIFS :

Bâtiment au fond de la cour, au 4^{ème} étage à droite porte à gauche, un studio comprenant une pièce principale, un petit coin bloc kitchenette équipée – plaques électriques, réfrigérateur - salle d'eau/w.c sanibroyeur.

Nombre de Pièces Principales :
Au sens de l'Article R111-1 al 3 du CCH.

UNE

Surface ou Volume Habitable :

Au sens de l'Article R111-2 et 3 du CCH.

ENUMERATION DES PARTIES ET EQUIPEMENTS PRIVATIFS:

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Cave N° | ☐ Box N° | |
| ☐ Place de Station N° | ☐ Sous Sol | ☒ Digicode N° |
| ☐ Gardiennage | ☐ Ascenseur | ☒ Chauffage collectif |
| ☐ Interphone | ☐ Vide Ordures | ☐ Eau Chaude Collective |
| | ☐ Antenne T.V. | |
| | ☐ Espaces Verts | |

NG NBY uc

1.4. Durée du contrat de location (voir conditions Générales)

☒ 3 ans au moins soit **TROIS** ans.

☐ Inférieure à 3 ans (mais d'au moins 12 mois) mois, durée motivée par l'évènement suivant :

Raisons professionnelles :

Raisons familiales du bailleur :

BAILLEUR "PERSONNE MORALE"

☐ 6 ANS au moins, soit ans.

1.5. Montant des Paiements / Termes des Paiements / Révision du Loyer

Loyer Mensuel Hors Charges :(somme en lettre)

QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS

462,00 €

Provisions sur Charges :(somme en lettre)

CINQUANTE TROIS EUROS

53,00 €

Montant total mensuel :(somme en lettre)

CINQ CENT QUINZE EUROS

515,00 €

Le loyer sera payable d'avance et en totalité le **PREMIER** de chaque mois entre les mains soit:

☐ du Bailleur

☒ de son Mandataire cabinet G.S GESTION

Par :

☐ Chèque bancaire ou Postal

☒ Virement bancaire

☐ Mandat

REVISION DU LOYER : art. 17 – d) de la loi du 06.07.89 (modifiée) :

L'augmentation se fera chaque année à la date anniversaire du bail soit le : **PREMIER MAI**

et ne pourra excéder la variation sur les douze derniers mois de l'indice I.R.L (indice référence loyer) publié par l'I.N.S.E.E dont les éléments de références sont indiqué ci-dessous.

Moyenne de Référence:

1^{er} trimestre 2008

Valeur : 115,12

1.6. Date de Prise d'effet du Bail et Renouvellement-Congé (préavis donné par le bailleur)

Le présent contrat prendra effet à compter du : **PREMIER MAI 2008**

Dans le cas d'une résiliation ou d'un renouvellement de Bail, le bailleur devra avertir le locataire dans les conditions de formes prévues dans les conditions générales, soit au plus tard le : **31 OCTOBRE 2010**

1.7. Dépôt de garantie

Le locataire a versé, à titre de dépôt de garantie, la somme de :

QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS

462,00 €

☒ entre les mains du propriétaire Monsieur JACQUET Stéphane

☐ entre les mains du mandataire

1.10. conditions particulières

Une attestation d'assurance sera adressée au mandataire chaque année à la date anniversaire du bail. L'état des lieux de sortie sera effectué avant la coupure E.D.F. D. Les appareils électriques de la cuisine (frigorifère, plaques de cuisson) sont mis à la disposition gracieuse du locataire. Dans le cas où l'un de ces appareils tomberaient en panne ou mis hors service, le propriétaire ne sera pas tenu de les remplacer. Il est à noter qu'une remise d'un mois de loyer soit 515,00 € charges comprises sera octroyé au locataire pour la remise en peinture du séjour, de la salle d'eau, une partie de la kitchenette et du changement de la moquette.

Me NG

1.11. Honoraire(s) à partager par moitié

Honoraires de négociation :	00,00 €
Rédaction d'acte :	200,00 €
Frais d'état des lieux :	00,00 €
TOTAL:	200,00 €
Cote part Bailleur :	200,00 €
Cote part Locataire:	200,00 €

1.12. Documents annexés

- ☒ Etat des lieux établi lors de la remise des clefs au locataire (contradictoire par huissier).
- ☒ Liste des réparations locatives définie par décret en Conseil d'Etat.
- ☒ Liste des charges récupérables définie par décret en Conseil d'Etat.
- ☐ Copie des extraits du règlement de copropriété
- ☒ Eléments constitutifs du dossier de diagnostic technique (art. 3-1 de la loi 89-462)
 - R.N.T(risques naturels et technologique), D.P.E (diagnostic performance énergétique)
- ☒ Acte de caution solidaire. Nom(s) et prénom(s) : **Mademoiselle CAMPBELL Margaret et Mademoiselle HILLENWECK Nathalie**

1.13. Nombre de clés remises au locataire

2 clés Hall + 2 clés Apt

1.8. Mandataire du bailleur pour la relocation

Le mandataire du bailleur est le cabinet : **CAB, CABINET ARCOURT BREUVAL, 11 rue Lassus 75019 PARIS** titulaire de la carte professionnelle n° T 6086 délivrée par la préfecture de police de Paris, garantie financière de **30.489,80 €** consentie par **QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED France 12 Place Vendôme 75001 Paris, police n° VD 7.000.001/10170** assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour un montant de **76.224,51 €**. Tout versement doit être effectué à l'ordre de la **BANQUE POPULAIRE RIVES PARIS JOURDAIN, 117 rue de Belleville 75019 Paris**. Aucune perception de fonds en dehors des honoraires - décret 72-678 du 20 juillet 1972. Art 52. Le bailleur ou son mandataire pourra à tout moment informer le **LOCATAIRE** de l'éventuel changement de mandataire du **BAILLEUR**.

CONDITIONS GENERALES

Le BAILLEUR donne en location conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et à celles des textes subséquents au LOCATAIRE qui accepte les locaux désignés aux conditions particulières, tels que ces locaux existent et que le LOCATAIRE déclare parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités dès avant ce jour. Il reconnaît, en outre, qu'ils sont en bon état d'usage et d'entretien et s'engage à les rendre comme tels en fin de jouissance. Le locataire reconnaît qu'à défaut d'avoir fait connaître au bailleur l'existence de son conjoint, les notifications et significations seront, de plein droit, opposables à ce dernier.

1. Durée - résiliation - renouvellement

A- CONTRAT 'UNE DUREE MINIMALE DE 3 ou 6 ANS

DUREE INITIALE: (art 10 et 13 de la loi) Le contrat est conclu pour une durée AU MOINS EGALE à 3 ans (bailleur "personne physique" ou "Sté civile familiale"), ou 6 ans (bailleur "personne morale").

RESILIATION - CONGE: (articles 13 et 15 de la loi)

Il pourra être résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier:

- **PAR LE LOCATAIRE**, à tout moment, en prévenant le bailleur 3 mois à l'avance, délai ramené à un mois en cas de mutation, de perte d'emploi, de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, ou l'obtention d'un premier emploi, ou en cas de congé émanant d'un locataire âgé de plus de 60 ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile, ou d'un locataire bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.

- **PAR LE BAILLEUR**, en prévenant le locataire 6 mois au moins avant le terme du contrat. Le congé devra être fondé, soit sur sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

Le congé devra indiquer le motif allégué et:

- en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que l'une des personnes prévues à l'article 15-1 de la loi.

- en cas de vente, le prix et les conditions de la vente projetée, ce congé valant offre de vente au profit du locataire.

RENOUVELLEMENT: (articles 10, 11, 13 et 17 § c de la loi)

1 - Six mois au moins avant le terme du contrat, le bailleur pourra faire une proposition de renouvellement par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier:

- soit l'effet de proposer un nouveau contrat d'une durée réduite (au moins égale à un an) pour raisons professionnelles ou familiales justifiées (bailleur "personne physique" ou "Sté civile familiale").

- soit à l'effet de réévaluer le loyer pour le cas où ce dernier serait manifestement sous-évalué, le contrat étant renouvelé pour une durée AU MOINS EGALE à 3 ans (Dans ce cas, le bailleur pourra proposer au locataire un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, dans les conditions fixées à l'article 19 de la loi.

2 - A défaut de congé motivé donné dans les conditions de forme et de délai prévues ci-avant, le contrat parvenu à son terme sera renouvelé pour une durée AU MOINS EGALE à 3 ans (bailleur "personne physique" ou "Sté civile familiale") ou à 6 ans (bailleur "personne morale").

TACITE RECONDUCTION: (articles 10 et 13 de la loi)

A défaut de renouvellement ou de congé motivé donné dans les conditions de forme et de délai prévues ci-avant, le contrat parvenu à son terme sera reconduit tacitement aux **CONDITIONS ANTERIEURES**, pour une durée EGALE à 3 ans (bailleur "personne physique" ou "Sté civile familiale") ou 6 ans (bailleur "personne morale").

NG

14/5/20

B - CONTRAT D'UNE DUREE INFERIEURE A 3 ANS POUR RAISONS PROFESSIONNELLES OU FAMILIALES JUSTIFIEES (art.11 et 13 de la loi): **DUREE INITIALE:** Les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à 3 ans, mais d'au moins une année, quand un événement précis justifie que le bailleur "personne physique" ou "Sté civile familiale" ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales mentionnées au contrat.

CONGE: Le congé devra être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier:

- **PAR LE LOCATAIRE,** à tout moment, en prévenant le bailleur 3 mois à l'avance, délai ramené à un mois en cas de mutation, de perte d'emploi, ou l'obtention d'un premier emploi, ou en cas de congé émanant d'un locataire âgé de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile, ou d'un locataire bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
- **PAR LE BAILLEUR,** en confirmant la réalisation de l'événement familial ou professionnel deux mois avant le terme du contrat. Si la réalisation de l'événement est différée, le bailleur pourra, dans le même délai, proposer le report du terme du contrat, ce report n'étant possible qu'une seule fois.

Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation au terme prévu dans le contrat.

TRANSFORMATION EN CONTRAT DE TROIS ANS: Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de 3 ans.

2. Charges

En sus du loyer, le locataire remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges réglementaires, conformément à la liste définie par décret en conseil d'état. Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie:

- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée;
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée;
- des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

Ces charges seront réglées en même temps que le loyer principal, par provisions mensuelles ou trimestrielles et feront l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Le montant des charges sera fixé chaque année par le bailleur en fonction des dépenses réellement exposées l'année précédente ou du budget prévisionnel, le montant de chaque provision étant réajusté en conséquence. Un mois avant l'échéance de la régularisation annuelle, le bailleur adressera au locataire un décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre tous les locataires. Pendant ce mois, les pièces justificatives seront tenues à la disposition des locataires.

3 Confort – Habilité – Décence du logement

Les Locaux doivent répondre aux normes d'habilité définies à l'article 6 de la loi du 06.07.89 modifié par l'article 99 de la loi 2005-157 du 23.02.05. Les travaux doivent être :

- aux normes minimales de confort et d'habilité définies dans le décret du 06.03.87
- à la notion de décence prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article de la loi du 06.07.89 dont les caractéristiques sont édictées aux articles 1 à 4 du décret du 30.01.02. Les travaux prévus à l'article Premier de la loi du 12.07.67 pour l'adaptation totale ou partielle aux normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort n'ont pour but que de les mettre en conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1 à 4 du décret du 30.01.02 susvisé sans en dépasser les caractéristiques qui y sont définies.

LOCAUX VACANTS CONSTRUITS AVANT LE 01.09.48 : Article 25 de la loi N°86-1290 du 23.12.86 modifié, les locaux vacants à compter du 23.12.1986 (exceptés ceux classés en catégorie IV) ne sont pas soumis aux dispositions de la loi N°48-1360 du 01.09.48. Ils sont désormais régis par les chapitres I à III du Titre Premier de la loi N°89-462 du 06.07.89

Dans le cas où les locaux loués le 23.12.86 ne sont pas aux normes minimales de confort et d'habilité fixées par le décret du 06.03.87 après avis de la commission nationale de concertation, le locataire peut, dans l'année qui suit la date de prise d'effet du bail de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes, sans porter atteinte à la validité du contrat de location en cours. Sans accord entre les parties, le juge déterminera la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Le juge peut dans certains cas assortir d'une astreinte, et peut dans certains cas demander une modification de loyer proposé soit par le Bailleur, soit par le Locataire. Sans remise aux normes dans les règles précitées, le loyer des biens soumis au présent article est fixé conformément à l'art 17 § b de la loi du 06.07.89.

ARTICLE 20-1 de la loi du 06.07.89 (loi du 13.12.2000) Dans le cas où le logement ne satisfait pas aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 6 de la loi du 06.07.89, le locataire peut demander au bailleur leur mise en conformité, sans porter atteinte à la validité du contrat en cours. Sans accord entre les parties, le juge déterminera la nature des travaux et leur délai d'exécution. Si cette mise en conformité n'est pas effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer.

ARTICLE 6 § a DE LA LOI DU 06.07.89 : Dans le cas où le logement répond aux normes minimales de confort et d'habilité prévues à l'article 25 de la loi du 23.12.86 et définies par le décret du 06.03.89, une clause expresse peut déterminer que certains travaux de remise en état du logement incombant au bailleur, seront exécutés par le locataire. La réduction de loyer, la durée de cette réduction et dans le cas de départ anticipé du locataire, les conditions de dédommagement sur justification des dépenses effectuées, sont indiquées ci-après.

ARTICLE 17 § e de la loi du 06.07.89 : Au delà des dispositions du décret du 30.01.02, bailleur et locataire peuvent convenir d'une clause expresse mentionnant les travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter. Cette clause fixe la majoration du loyer du loyer suite à la réalisation de ces travaux.

4. Dépôt de garantie

Conformément à l'article 22 de la loi 6 juillet 1989, (modifiée J.O du 09 février 2008), le dépôt de garantie, éventuellement demandé par le bailleur au locataire afin de garantir la bonne exécution de ses obligations, ne pourra excéder un mois de loyer net de charges.

Non productif d'intérêts, il ne sera révisable ni en cours de contrat initial, ni lors du renouvellement éventuel.

Il sera rendu au locataire dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dûment justifiées dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable au lieu et place du locataire.

A défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois, le solde restant après arrêté des comptes produira intérêts au taux légal au profit du locataire. Ce dépôt ne pourra sous aucun prétexte être affecté par le locataire au paiement des derniers mois de loyers.

5. Fixation - Révision du loyer - Cautionnement

MONTANT DU LOYER: il est fixé librement entre les parties en application de l'art. 17 -a) et de l'art. 17 -b)

de la loi. Le montant du loyer sera payable au domicile du bailleur ou de la personne qu'il aura mandaté à cet effet.

REVISION DU LOYER : art. 17.-d) de la loi du 6.7.89 (modifiée P.O 09 février 2008, effet le 10 février 2008): l'augmentation annuelle du loyer ne peut excéder la variation de la moyenne des douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, publié par l'I.N.S.E.E.

CAUTIONNEMENT : Le cas échéant, le bailleur peut demander qu'un tiers se porte caution et s'engage à exécuter, en cas de défaillance du locataire, les obligations résultant du contrat de location.

Les formalités suivantes sont rendues obligatoires sous peine de nullité du cautionnement:

- le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location;
- la personne qui se porte caution doit, sur l'acte de cautions et de sa main:
 - .-indiquer le montant du loyer et, le cas échéant, les conditions de sa révision, tel qu'ils figurent au contrat de location;
 - .-reconnaître la durée de son engagement;
 - .-limiter la durée de son engagement; recopier la mention légale selon laquelle la caution peut résilier unilatéralement son engagement lorsque le

cautionnement ne comporte aucune indication de durée ou si sa durée est stipulée indéterminée, étant précisé que la résiliation prend effet au terme du contrat de location au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

Le bailleur a une obligation d'information de la caution personne physique (sous peine de déchéance des accessoires, frais, etc: loi n°98-657 du 29 juillet 1998) en cas de cautionnement illimité (art.2016 modifié du code civil) ou si le bailleur est un bailleur professionnel (art.L.341-1 nouveau du code de la consommation).

6. Etat des lieux (l'état des lieux est annexé au contrat)

Conformément à l'article 3 de la loi, un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés et lors de leur restitution. A défaut, il sera établi par huissier à l'initiative de la partie la plus diligente, les frais étant partagés par moitié. Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

7. Obligations du bailleur

LE BAILLEUR EST TENU DES OBLIGATIONS PRINCIPALES SUIVANTES:

1 Remettre au locataire un logement décent (les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat) ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (le manquement de cette obligation fera l'objet de la clause expresse des travaux de mise en conformité stipulée au chapitre V ci-avant).

Délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparations, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement (hormis les travaux faisant l'objet de la clause expresse stipulée au chapitre V ci-avant).

2 Assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause de travaux stipulée au chapitre V ci-avant).

3 Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives.

4 Ne s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire et ne constituant pas une transformation de la chose louée.

- 5 Remettre gratuitement une quittance au locataire lorsqu'il en fait la demande, le bailleur ou son mandataire étant libre de choisir les modalités de cette remise.
- 6 Délivrer un reçu dans tous les cas où le locataire effectue un paiement mensuel.
- 7 Communiquer au locataire, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes précisant la quote-part afférant au lot loué dans chacune des catégories de charges.
- 8 Préciser sur le contrat de location ses noms et domiciles (ou dénomination sociale et siège social) et, le cas échéant, ceux de son mandataire. En cas de vente ou de transmission des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier par lettre recommandée avec avis de réception au locataire ses noms et domiciles (ou dénomination sociale et siège social) et, le cas échéant, ceux de son mandataire.

8. Obligations du locataire

- 1 Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s'il en fait la demande.
 - 2 User **PAISIBLEMENT** des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat, tenir les lieux loués constamment garnis de meubles et objets mobiliers en quantité et valeur suffisantes pour répondre du paiement du loyer et des charges et de l'exécution de l'ensemble des conditions du présent contrat.
 - 3 Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il prouve qu'il ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
 - 4 Prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'état (et provisoirement par le décret n°87-712 du 26.8.87), sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
 - 5 Souscrire un contrat d'entretien auprès d'une entreprise spécialisée (ou rembourser le coût au bailleur si ce dernier en assure le paiement) pour faire entretenir au moins une fois par an les équipements individuels (chauffage gaz, brûleurs gaz) et en justifier à première demande le bailleur.
 - 6 Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et dégradation se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent.
 7. Ne pas transformer sans l'accord écrit du bailleur les locaux loués et leurs équipements; le bailleur pourra, si le locataire a méconnu cette obligation, exiger la remise en état des locaux et des équipements au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés, le bailleur aura toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état si les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
 - 8 Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux.
- Le locataire devra laisser visiter les locaux loués chaque fois que cela sera rendu nécessaire pour des réparations ou la sécurité de l'immeuble, ces visites devant s'effectuer, sauf urgence, les jours ouvrables après que le locataire en ait été préalablement averti.
- 9 Respecter le règlement intérieur de l'immeuble, affiché dans les parties communes des immeubles collectifs.
- Exécuter strictement toutes les dispositions du règlement de copropriété dont des extraits lui ont été communiqués par le bailleur en application de l'article 3 de la loi.
- 10 S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire: incendie, dégât des eaux et en justifier au bailleur à la remise des clés, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son représentant. Il devra justifier ainsi chaque année, à la demande du bailleur.
- A DÉFAUT, LE BAILLEUR POURRA DEMANDER LA RESILIATION** du contrat en application de la clause résolutoire.
- 11 Ne pas céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.
 - 12 Laisser visiter, en vue de la vente ou de la location, les lieux loués deux heures par jour pendant les jours ouvrables; les horaires de visite seront définis par accord entre les parties, à défaut d'accord, les visites auront lieu entre 17h et 19h.
 - 13 S'assurer que le bailleur et, le cas échéant, son mandataire, sont informés de l'existence de dispositions des art.515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par PACS au locataire ou au conjoint dont l'existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.

9. Clause résolutoire et Clauses pénales

Le présent contrat sera **RESILIE IMMEDIATEMENT ET DE PLEIN DROIT**, c'est à dire sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice:

- **Deux mois** après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.

- **Un mois** après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Lorsqu'une caution garantit les obligations du présent contrat de location, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de 15 jours, à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou de retard. Les frais et honoraires exposés par le bailleur pour la délivrance des commandements ou la mise en recouvrement des sommes qui lui sont dues, seront mis à la charge du locataire, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux; s'il s'y refuse, le bailleur devra préalablement à toute expulsion faire constater la résiliation du bail par le juge des référés. Il est bien entendu qu'en cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme réglé qu'après encaissement. En outre, et sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire, le locataire s'engage formellement à respecter les deux clauses pénales qui suivent:

- 1 Tout retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires entraînera une majoration de plein droit de 10% sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, et ce sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation à l'article 1230 du code civil.
- 2 Si le locataire déchu de tout droit d'occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d'expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des clés. Cette indemnité est destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoqué par l'occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l'exercice des droits du bailleur.

10 Solidarité - Indivisibilité - Election de domicile

Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre:

- les parties ci-dessus désignées sous le vocable "le locataire",
- les héritiers ou représentants du locataire venant à décéder (sous réserve de l'art.802 du code civil) et toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l'article 14 de la loi.

Les parties signataires font election de domicile: le bailleur en sa demeure et le locataire dans les lieux loués.

11. Sécurité des personnes et des biens

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au présent contrat de location (ordonnance n°2005-655 du 08.06.05 art.22 III (JORF 09.06.05)).

Ce dossier comprend :

- à compter du 01.07.07 : le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation ; le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans ce diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative ; le propriétaire bailleur lui tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire ;
- à compter du 12.08.08 : le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L.1334-5 et L.1334-7 du code de la santé publique ;
- dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.

12. Frais - Honoraires

Les honoraires de négociation et de rédaction des présentes seront supportés par moitié entre les parties et payables directement par chacune d'elles au mandataire. Il en sera de même pour les frais d'huissier, éventuellement appelé pour établir l'état des lieux (art.3 de la loi).

Pour l'exécution des présentes, et notamment pour la signification de tout acte de poursuite, les parties font election de domicile, le BAILLEUR en son domicile ou en celui de son mandataire et le LOCATAIRE dans les lieux loués.

NG

19.04

Le présent bail a été signé au cabinet du mandataire le 25 AVRIL 2008 en QUATRE exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties qui le reconnaissent.

Les... mots nuls et *lignes*... lignes nulles. *NE*

LE BAILLEUR OU SON MANDATAIRE
"Lu et approuvé"

P/0
[Signature]

lu et approuvé

GS GESTION

11, rue Lassus-75019 Paris
01 42 01 07 72

LE(S) LOCATAIRES
"Lu et approuvé"

"Lu et approuvé"

[Signature]

LA CAUTION

"Lu et approuvé. Reconnais avoir reçu
un exemplaire de présent bail, pour lequel
je me porte caution par acte séparé et annexé »

Lu et approuvé. Reconnais
avoir reçu un exemplaire
de présent bail, pour lequel
je me porte caution par
acte séparé et annexé.
M. Corbell

Lu et approuvé. Reconnais
avoir reçu un exemplaire
de présent bail, pour lequel
je me porte caution par acte
séparé et annexé.
N. Kell